

1500342-10.2022.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Marcelo Fernandes Teixeira e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 10 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1500342-10.2022.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500342-10.2022.8.26.0569- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

João Marcelo Fernandes Teixeira e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 10 de junho de 2022, por volta das 14h47min, na Rua José Carlos Wolfando, nº 1391, Núcleo Residencial Deolina, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, JOÃO MARCELO FERNANDES TEIXEIRA, qualificado à fl. 21, e PAULO HENRIQUE RODRIGUES PEDROSO qualificado à fl. 20, guardavam 10,6 gramas de maconha acondicionada em 11 invólucros e 2,4 gramas de cocaína acondicionada em 11 microtubos plásticos para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/13 e laudo de constatação de fls. 15/17. Segundo se apurou, os denunciados guardavam maconha e cocaína, próximo a uma lixeira situada na via pública, quando foram flagrados por guardas municipais que averiguavam de notícia de tráfico de drogas no local. Ao avistar a viatura, em atitude suspeita, JOÃO MARCELO jogou uma placa de concreto no chão. Com JOÃO MARCELO, em busca pessoal, foi encontrada a quantia de R\$ 310,00 em notas fracionadas. Embaixo da placa de concreto, foram localizadas e apreendidas 3 porções de maconha. E em busca pelo local, foi encontrada uma porção de cocaína. Com PAULO HENRIQUE, em busca pessoal, foi encontrada a quantia de R\$ 1110,00 em notas fracionadas. Em busca realizada com apoio de cão farejador, foram localizadas e apreendidas, na lixeira próxima da qual estava os denunciados, mais 8 porções de maconha e 10 porções de cocaína. A quantidade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas bem como as circunstâncias da prisão do denunciado tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas. Diante do exposto, denuncio JOÃO MARCELO

FERNANDES TEIXEIRA e PAULO HENRIQUE RODRIGUES PEDROSO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, com citação dos denunciados, oitiva das testemunhas abaixo arroladas, seguindo-se com o interrogatório, até final condenação."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que há provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a absolvição, afirmando que não há prova da efetiva comercialização dos entorpecentes. Narra ainda que se aplica a doutrina da bagatela penal.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

O laudo de exame toxicológico está a fls. 175/177.

III.2 Prova oral

No interrogatório, o réu JOÃO disse que havia combinado um encontro com PAULO, pois eles iam cortar o cabelo no mesmo local. Tinha R\$250,00 consigo. Quando se encontraram foram abordados, Disse que naquele local havia várias pessoas. Nega a posse de droga ilícita.

No interrogatório, o réu PAULO disse que foi encontrar JOÃO, ao lado da padaria. Nesse momento eles foram abordados. Estava com R\$100,00 e um celular. Nega a posse de droga ilícita.

O guarda civil JESUS disse que receberam notícia de tráfico no local, com descrição da roupa e características dos dois traficantes. Quando chegaram ao local, viram JOÃO soltar ao solo uma placa. Ambos foram abordados. O entorpecente foi localizado nas proximidades, pro meio do cão de faro.

No mesmo sentido foi o relato da guarda civil RAFAELA, a qual disse não se recordar se foi encontrado entorpecente ilícito com os acusados.

III.3 – Exame da prova

O relato dos guardas civis não permite afirmar que foi encontrado entorpecente ilícito na posse dos acusados.

De fato, a guarda civil RAFAELA disse não se recordar se houve o encontro de droga ilícita na posse dos acusados.

Diante disso, havia apenas dinheiro com os réus.

Os guardas civis não viram atitude compatível com o comércio de droga ilícita.

Quanto ao entorpecente encontrado pelos agentes públicos, estes não viram os acusados manipular a droga ilícita, ou mesmo se aproximar do local onde ela foi encontrado.

Portanto, o caso é de absolvição por falta de provas.

IV) DISPOSITIVO

Ante o exposto, ABSOLVO Paulo Henrique Rodrigues Pedroso e João Marcelo Fernandes Teixeira da acusação de incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE ALVARÁS DE SOLTURA.

Cumpra-se imediatamente o disposto no art. 50, §3º., da Lei de Tóxicos, constando-se a necessidade de preservar-se uma fração suficiente para eventual contraprova. Oficie-se.

Se o caso, após o trânsito em julgado providencie-se a devolução dos valores monetários apreendidos nos autos.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Após o trânsito em julgado, ou caso confirmada a sentença em instância superior, arquivem-se os autos, oficiando-se para a destruição da amostra dos entorpecentes,

bem como expedindo-se as comunicações de praxe.

Indaiatuba, 13 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA